

ARREPENDIMENTO POSTERIOR

CP, art. 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.

ATENÇÃO

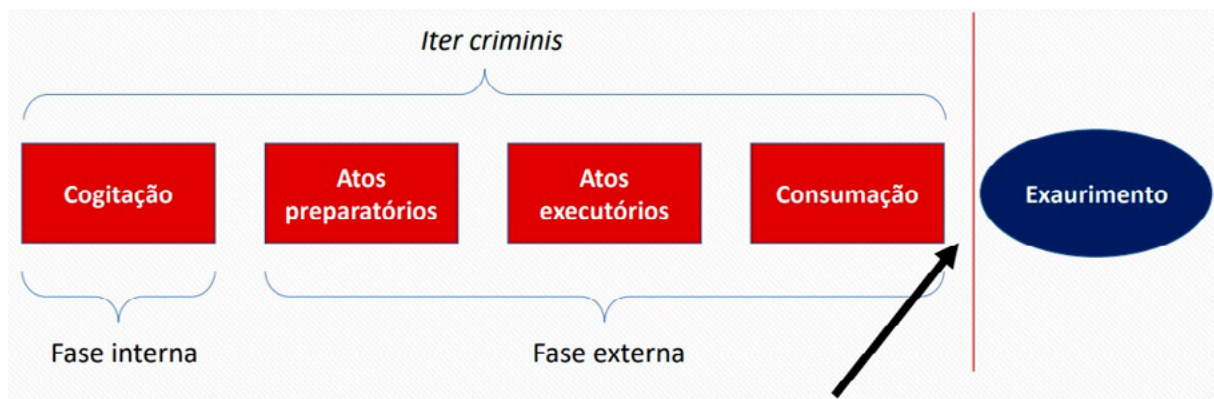
O arrependimento posterior só é cabível nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa.

REQUISITOS

- 1º – crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa;
- 2º – reparado o dano ou restituída a coisa;
- 3º – até o recebimento da denúncia ou da queixa;
- 4º – por ato voluntário do agente.



Denominação por Franz von Liszt: **Ponte de prata**



O arrependimento posterior ocorre após a consumação do crime.

Natureza jurídica – causa obrigatória de diminuição de pena.

Aplicabilidade – aplica-se a crimes contra o patrimônio e a crimes que apresentem efeitos patrimoniais (ex.: peculato).

ANOTAÇÕES

Requisitos

1) Natureza do crime

- Sem violência ou grave ameaça à pessoa;
- Logo, se tiver havido violência contra a coisa ou se a violência for culposa (lesão corporal culposa).

2) Reparação do dano ou restituição da coisa

- Pessoal – o próprio agente é quem deve restituir;
- Integral – STJ, RHC 56.387/2017. Excepcionalmente, caso haja concordância da vítima, a restituição pode ser parcial. Há ainda um entendimento do STF (HC 98.658/2010) de que a redução da pena seria proporcional à restituição, chegando a dois terços apenas caso fosse uma restituição integral, no entanto não há decisões que confirmem isso e a doutrina mantém o entendimento de que deve ser uma restituição integral.

3) Limite temporal

- **A reparação do dano ou restituição da coisa deve ocorrer até o recebimento da denúncia ou da queixa**
- E se o agente reparar o dano ou restituir a coisa após o recebimento da denúncia? Haverá algum benefício legal?
 - **Trata-se de uma atenuante genérica. Art. 65, III, “b”** – ter o agente procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, **ou ter, antes do julgamento, reparado o dano.**

4) Voluntariedade

- Essa voluntariedade, assim como no arrependimento eficaz e na desistência voluntária, não precisa ser espontânea.

ATENÇÃO

A recusa da vítima em receber a reparação do dano ou restituição da coisa não é óbice ao gozo do benefício pelo agente que se arrependeu. Ou seja, a recusa da vítima é irrelevante, caso a restituição seja integral.

ANOTAÇÕES



Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

O que deve ser levado em consideração para calcular a fração da diminuição de pena (1/3 a 2/3)?

- **Celeridade e voluntariedade**

ATENÇÃO

HC 98.658/PR, j. em 09/11/2010 – O STF entendeu que a diminuição da pena deve levar em consideração se a restituição/reparação foi parcial ou integral.

Suponha um delito praticado em concurso de pessoas. Se um dos agentes se arrepende e repara o dano ou restitui a coisa, até o recebimento da denúncia, os demais coautores/partícipes serão beneficiados pelo arrependimento posterior?



Sim! O arrependimento posterior tem natureza objetiva. Ademais, a conduta por um dos agentes inviabiliza que o outro tome a mesma atitude.

SITUAÇÕES ESPECÍFICAS DE RESTITUIÇÃO

Em situações em que outra lei for mais benéfica ao agente do que o arrependimento posterior, este não será aplicado.

Peculato culposo

Art. 312, (...), § 2º Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem:

Pena – detenção, de três meses a um ano.

§ 3º No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.

CRIMES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO (LEI N. 9.099/1995)



Composição civil dos danos (art. 74), em crimes de ação penal privada ou ação penal pública condicionada à representação extingue a punibilidade.

ANOTAÇÕES



DIRETO DO CONCURSO

1. (CESPE/STJ/ANALISTA JUDICIÁRIO/OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL/2018) Acerca do crime doloso e do arrependimento posterior, julgue o item seguinte.

O arrependimento posterior incide apenas nos crimes patrimoniais e sua caracterização depende da existência de voluntariedade e espontaneidade do agente.



COMENTÁRIO

O arrependimento posterior não incide apenas nos crimes patrimoniais e não exige a espontaneidade do agente.

2. (CESPE/TCE-RN/ASSESSOR TÉCNICO JURÍDICO/2015) Acerca da aplicação da lei penal, dos princípios de direito penal e do arrependimento posterior, julgue o item a seguir.

Situação hipotética: André, que tinha praticado crime de roubo e subtraído, na ocasião, R\$ 1.000 de Bruno, restituiu voluntariamente o referido valor a este antes do recebimento da denúncia.

Assertiva: Nessa situação, a restituição do dinheiro subtraído configura arrependimento posterior, o que incorre no reconhecimento de causa de diminuição de pena.



COMENTÁRIO

Não cabe arrependimento posterior em crime de roubo, pois é cometido mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa.

3. (CESPE/POLÍCIA FEDERAL/DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL/2018) Em cada item a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com base na legislação de regência e na jurisprudência dos tribunais superiores a respeito de execução penal, lei penal no tempo, concurso de crimes, crime impossível e arrependimento posterior.

ANOTAÇÕES

Cristiano, maior e capaz, roubou, mediante emprego de arma de fogo, a bicicleta de um adolescente, tendo-o ameaçado gravemente. Perseguido, Cristiano foi preso, confessou o crime e voluntariamente restituiu a coisa roubada. Nessa situação, a restituição do bem não assegura a Cristiano a redução de um a dois terços da pena, pois o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa.

4. (UEG/PC-GO/DELEGADO DE POLÍCIA/2018) Quando o agente, em crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, repara voluntariamente o dano até o recebimento da denúncia, ocorre:
- arrependimento eficaz.
 - arrependimento posterior.
 - crime impossível.
 - desistência voluntária.
 - tentativa.
5. (VUNESP/TJ-SP/JUIZ/2011) Antônio, durante a madrugada, subtrai, com o emprego de chave falsa, o automóvel de Pedro. Depois de oferecida a denúncia pela prática de crime de furto qualificado, mas antes do seu recebimento, por ato voluntário de Antônio, o automóvel furtado é devolvido à vítima. Nesse caso, pode-se afirmar a ocorrência de
- arrependimento posterior.
 - desistência voluntária.
 - arrependimento eficaz.
 - circunstância atenuante.
 - causa de extinção da punibilidade.
6. (FUMARC/PC-MG/DELEGADO DE POLÍCIA/2018) Com relação ao *iter criminis*, é CORRETO afirmar:
- No crime falho ou na tentativa imperfeita, o processo de execução é integralmente realizado pelo agente e o resultado é atingido.
 - Não existe desistência voluntária no caso de agente que desiste de prosseguir com os atos de execução por conselho de seu advogado, já que ausente a voluntariedade.
 - Com relação à tentativa, o Código Penal adota, como regra, a teoria objetiva e aplica ao agente a pena correspondente ao crime consumado, reduzida de um a dois terços, conforme maior ou menor tenha sido a proximidade do resultado almejado.



40m

ANOTAÇÕES

- d. O arrependimento posterior tem natureza jurídica de causa de exclusão da tipicidade, desde que restituída a coisa ou reparado o dano nos crimes praticados sem violência ou grave ameaça até o recebimento da denúncia ou queixa.

COMENTÁRIO

- a) O crime falho é chamado de tentativa perfeita, e seu resultado não é atingido por razões alheias à vontade do agente.
b) A voluntariamente não requer espontaneidade.
d) O arrependimento posterior tem natureza jurídica de causa obrigatória de diminuição da pena.

7. (FDRH/PC-RS/ESCRIVÃO E INSPETOR DE POLÍCIA/2ª PARTE/2013) Considere as afirmações abaixo a respeito do crime tentado e do crime impossível. Quais estão corretas?

- I – Nos casos dos institutos conhecidos como desistência voluntária e arrependimento eficaz, o sujeito ativo não responde pelo crime tentado, mas apenas pelos atos já praticados. Assim, a tentativa do crime desaparece, mas não desaparecem os delitos praticados em seu curso.
II – A desistência voluntária somente é possível na tentativa imperfeita; já o arrependimento eficaz somente é possível na tentativa perfeita. Via de regra, a primeira consiste em uma omissão, enquanto a segunda, em uma ação impeditiva do resultado.
III – É considerado crime impossível a hipótese de "flagrante esperado", também denominado "crime de ensaio", caso corriqueiro enfrentado na rotina policial.

- a. Apenas a I.
b. Apenas a III.
c. Apenas a I e a II.
d. Apenas a II e a III.
e. A I, a II e a III.

COMENTÁRIO

O flagrante esperado é diferente do flagrante provocado e do flagrante preparado, que são sinônimos de "crime de ensaio" (Súmula 145, STF).

ANOTAÇÕES

GABARITO

1. E
2. E
3. C
4. b
5. a
6. c
7. c

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
